

유가증권시장 공시규정 시행세칙 일부개정세칙안

1. 개정이유

- 「상장폐지 제도 개선방안」(금융위 등, '25.1.21.)에 따라 상장적격성 실질심사 대상 기업이 거래소에 제출한 개선계획의 주요 내용을 투자자에게 알릴 수 있도록 근거를 마련하고자 함
- 또한, 「기업 밸류업 관련 회계·배당부문 간담회」(금융위, '24.4.2.)와 관련하여 기업 밸류업 표창 수상기업에 대한 인센티브 제공을 위해 불성실공시법인 지정유예 근거를 마련하고자 함

2. 주요내용

- 개선계획 주요내용 공시 관련 자율공시 항목 신설(제8조제19호)
 - 상장적격성 실질심사 중인 기업이 기업심사위원회나 상장공시 위원회로부터 개선기간을 부여받은 경우 개선계획의 주요 내용을 자율공시할 수 있도록 근거 마련
- 밸류업 우수기업에 대한 불성실공시법인 지정유예 근거 마련(제13조 제1항)
 - 「밸류업 우수기업 선정 지침」에 따라 선정된 밸류업 우수기업은 불성실공시법인 지정유예 대상에 포함

3. 참고사항

☐ 심사등 : 리스크관리부 심사완료(심사연번호 : 제25-62호)

☐ 기타 : 신·구조문대비표

유가증권시장 공시규정 시행세칙 일부개정세칙안

유가증권시장 공시규정 시행세칙 일부를 다음과 같이 개정한다.

제8조제19호를 제20호로 하고, 같은 조에 제19호를 다음과 같이 신설한다.

19. 상장적격성 실질심사와 관련하여 기업심사위원회 또는 유가증권시장 상장공시위원회 심의 결과에 따라 개선기간을 부여받은 경우 해당 위원회에서 심의하여 확정된 개선계획의 주요 내용

제13조제1항 전단 중 “공시우수법인[규정 제90조 및 거래소가 별도로 정한 기준에 따라 표창 및 포상을 받은 유가증권시장 주권상장법인(임·직원이 표창 및 포상을 받은 경우에는 해당 임·직원이 속한 유가증권시장주권상장 법인)을 말한다. 이하 같다]”을 “다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 법인”로 하고, 같은 항에 제1호 및 제2호를 각각 다음과 같이 신설한다.

1. 공시우수법인[규정 제90조 및 거래소가 별도로 정한 기준에 따라 표창 및 포상을 받은 유가증권시장 주권상장법인(임·직원이 표창 및 포상을 받은 경우에는 해당 임·직원이 속한 유가증권시장주권상장 법인)을 말한다. 이하 같다]
2. 「밸류업 우수기업 선정 지침」에 따라 선정된 밸류업 우수기업

제18조의3 중 “제8조제17호”를 “제8조제20호”로 한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 세칙은 2025년 4월 1일부터 시행한다. 다만, 제8조제19호의 개정규정은 2025년 7월 1일부터 시행한다.

제2조(개선계획 자율공시에 대한 적용례) 제8조제19호의 개정규정은 이 세칙 시행일 이후 개선기간을 부여받은 법인부터 적용한다.

제3조(불성실공시법인 지정유예에 대한 적용례) 제13조제1항의 개정규정은 이 세칙 시행일 이후 불성실공시법인으로 지정예고되는 법인부터 적용한다.

신·구조문대비표

현 행	개 정 안
제8조(자율공시) 규정 제28조에서 "세척에서 정하는 사항"이란 다음 각 호의 어느 하나에 해 당하는 사항을 말한다.	제8조(자율공시) ----- ----- ----- -----.
1. ~ 18.(생 략) <u><신 설></u>	1. ~ 18.(현행과 같음) 19. <u>상장적격성 실질심사와 관 련하여 기업심사위원회 또는 유가증권시장 상장공시위원 회 심의 결과에 따라 개선기 간을 부여받은 경우 해당 위 원회에서 심의하여 확정된 개선계획의 주요 내용</u>
19. (생 략)	20. (현행 제19호와 같음)
제13조(불성실공시법인 지정유예 및 벌점기준 등) ① 규정 제35 조제1항 단서에 따라 거래소는 최근 5년 이내 <u>공시우수법인[규 정 제90조 및 거래소가 별도로 정한 기준에 따라 표창 및 포 상을 받은 유가증권시장 주권 상장법인(임·직원이 표창 및 포 상을 받은 경우에는 해당 임·</u>	제13조(불성실공시법인 지정유예 및 벌점기준 등) ①----- ----- ----- <u>다음 각 호의</u> <u>어느 하나에 해당하는 법인---</u> ----- ----- ----- -----

직원이 속한 유가증권시장주권상장 법인)을 말한다. 이하 같다]으로서 공시 위반사항이 고의 또는 중대한 과실에 해당되지 않는 유가증권시장주권상장 법인에 대하여 6개월간 불성실공시법인으로 지정 예고 되지 않을 것을 조건으로 불성실공시법인 지정을 유예할 수 있다. 이 경우 불성실공시 법인 지정 유예는 1회 1건에 한한다.

<신 설>

<신 설>

②·⑤ (생 략)

제18조의3(변동사항 신고의 예외)
규정 제45조 단서에서 "세칙으

-----.

1. 공시우수법인[규정 제90조 및 거래소가 별도로 정한 기준에 따라 표창 및 포상을 받은 유가증권시장 주권상장법인(임·직원이 표창 및 포상을 받은 경우에는 해당 임·직원이 속한 유가증권시장주권상장 법인)을 말한다. 이하 같다]

2. 「밸류업 우수기업 선정 지침」에 따라 선정된 밸류업 우수기업

②·⑤ (현행과 같음)

제18조의3(변동사항 신고의 예외)

로 정하는 경우"란 규정 제7조 제1항제1호다목에 따라 공시 (해당 주요경영사항을 신고의 무비율에 미달하여 <u>제8조제17호</u>에 따라 자율공시한 경우 및 규정 제45조에 따라 기공시내 용의 변동사항을 신고한 경우 를 포함한다)한 후 계약기간의 시작일 또는 종료일이 각각 20 일(계약기간이 1년 이상인 경 우에는 3개월) 이내에서 변경 되거나 최초 계약금액이 100분 의 10 이내에서 변경되는 경우 를 말한다.	----- ----- ----- ----- <u>제8조제20</u> <u>호</u>----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----.
---	---